

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3144/2532

สหกรณ์สามล้อมวลชน
กรมตำรวจ กับพวก

จำกั
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2473 มาตรา 38

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 5 (12)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2473 มาตรา 4

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2522 มาตรา 2

กฎกระทรวงฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2504) ข้อ 4 ที่ออกตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2473 มีความว่าในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ให้กำหนดจำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกทุกคนโดยสารแบบใช้เพลาคู่จะจดทะเบียนได้ไม่เกิน 8,000 คันนั้น มีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดจำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกทุกคนโดยสารโดยให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน 8,000 คันจะรับจดทะเบียนเกินกว่านี้ไม่ได้ หาได้หมายความว่าถ้ายังจดทะเบียนไม่ครบจำนวนดังกล่าวแล้ว หากมีผู้มาขอจดทะเบียนอีกก็ต้องรับจดทะเบียนให้จนครบจำนวนดังกล่าวไม่ เพราะอยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนที่จะเห็นสมควรตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสารผู้ใช้นนสัญญาไปมา และความสะดวกในการจราจร

คณะกรรมการพิจารณาปัญหาการผิดกฎหมายและการประกอบการรถยนต์
รับจ้างของ กระทรวงมหาดไทย เคยมีมติว่า ไม่ควรเพิ่มโควต้าป้ายทะเบียนรถยนต์
รับจ้างสามล้อเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีที่จะให้จำนวนรถยนต์
รับจ้างสามล้อในกรุงเทพมหานครค่อย ๆ ลดลงไปตามลักษณะและการสิ้นสภาพของ
รถ ทั้งหลังจากโจทก์ฟ้องคดีแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ออกกฎ
กระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (12) แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ให้งดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ
ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นนโยบายของรัฐบาลว่านอกจากจะจำกัดจำนวน
รถยนต์รับจ้างสามล้อในกรุงเทพมหานครแล้วยังต้องการให้ลดจำนวนลงไปตาม
ลักษณะการสิ้นสภาพของรถด้วยดังนั้น การที่จำเลยใช้ดุลพินิจไม่รับจดทะเบียน
รถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกทุกคนโดยสารแบบใช้เพลาลำโพง จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบเพื่อสนองนโยบายของ รัฐบาล ถือไม่ได้ว่าเป็นการขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 28 (พ.ศ. 2504) ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ควบคุม
ดูแลและรับจดทะเบียนรถประเภทต่าง ๆ ทั้งราชอาณาจักรจำเลยที่ ๒ เป็นนาย
ทะเบียนยานพาหนะทั้งราชอาณาจักร จำเลยที่ ๓ เป็นนายทะเบียนประจำ
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับจดทะเบียนรถประเภทต่าง ๆ ในท้องที่
กรุงเทพมหานคร โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสาร
ไม่เกิน ๗ คน แบบใช้เพลาลำโพงจำนวน ๕๑๙ คันต่อจำเลยที่ ๓ แต่จำเลยที่ ๓ ไม่รับจด
ทะเบียนให้ การกระทำของจำเลยทั้งสามไม่ชอบด้วยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.
๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช ๒๔๗๓ ข้อ ๔ เป็นการ

ละเมิดต่อโจทก์ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบเบียดเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างดังกล่าวให้โจทก์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากจำเลยทั้งสามไม่ยอมจดทะเบียนภายในกำหนด ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

ก่อนจำเลยทั้งสามยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การว่า กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) กำหนดให้รถยนต์สามล้อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบใช้เพลาคือจะจดทะเบียนได้ไม่เกิน ๘,๐๐๐ คัน ขณะนี้นายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนไปแล้ว ๗,๔๐๖ คัน โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน แบบใช้เพลากำหนด ๕๑๙ คันต่อจำเลยที่ ๓ ต่อมาจำเลยที่ ๒ ออกคำสั่งแจ้งจำเลยที่ ๓ ว่า ไม่อาจรับผิดชอบเบียดเบียนรถยนต์สามล้อจำนวนดังกล่าวได้ ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาการผิดกฎหมายและการประกอบการรถยนต์รับจ้างและมติของรัฐมนตรี อันเป็นการกระทำตามนโยบายของรัฐบาล จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๔ ข้อ ๔ โดยอาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่ง พ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช ๒๕๓๓ ซึ่งมีความว่า ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้กำหนดจำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกคนโดยสารแบบใช้เพลาคู่จดทะเบียนได้ไม่เกิน ๘,๐๐๐ คัน โดยให้เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ไว้ว่า เนื่องจากจำนวนรถยนต์ที่ใช้อยู่ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีมีจำนวนมากขึ้น จึงสมควรกำหนดจำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกคนโดยสารแบบใช้เพลาคู่เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ซึ่งทำให้เห็นเจตนารมณ์ได้ว่าต้องการจำกัดจำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกคนโดยสารโดยให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกิน ๘,๐๐๐ คัน จะรับจดทะเบียนเกินกว่านี้ไม่ได้เท่านั้น หาได้หมายความว่า ถ้ายังรับจดทะเบียนไม่ครบจำนวน ๘,๐๐๐ คันแล้ว หากมีผู้มาขอจดทะเบียนอีกก็ต้องรับจดทะเบียนให้จนครบจำนวนดังกล่าว เพราะอยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนที่จะเห็นสมควรตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้โดยสารผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาและความสะดวกในการจราจร ยิ่งกว่านี้คณะกรรมการพิจารณาปัญหาการผิดกฎหมายและการประกอบการรถยนต์รับจ้างของกระทรวงมหาดไทยยังได้เคยมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ ตามเอกสารหมายเลข ๘ หน้า ๑๘ ด้วยว่า ไม่ควรเพิ่มโควตาป้ายทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้ออีก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ที่จะให้จำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อในกรุงเทพมหานครค่อย ๆ ลดลงไปตามลักษณะและการสิ้นสภาพของรถและให้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ในเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย นอกจากนี้หลังจากโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ ข้อ ๒ ให้งดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตกรุงเทพมหานครอีกด้วย จึงยิ่งแสดงให้เห็นความมุ่งหมายของรัฐบาลที่มีนโยบายว่า นอกจากจะจำกัด

จำนวนรถยนต์รับจ้างสามล้อในกรุงเทพมหานครแล้วยังต้องการให้ลดจำนวนลงไป
ตามลักษณะการสิ้นสภาพของรถด้วย การที่จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ใช้ดุลพินิจไม่
รับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อบรรทุกทุกคนโดยสารแบบใช้เพลจำนวน ๕๑๙ คัน
ให้โจทก์ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและถือไม่ได้
ว่าเป็นการขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๐๔) การกระทำของจำเลยที่ ๒
และจำเลยที่ ๓ จึงฟังไม่ได้ ว่าเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ฉะนั้นจำเลยที่ ๒ และจำเลยที่
๓ จึงไม่จำเป็นต้องรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลแพ่ง - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงห์หลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ